

**COMMISSIE VAN TOEZICHT
BETREFFENDE
DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN**

Dhr. E. Giltay
Noordwal 539
2513 DZ Den Haag

Ons kenmerk
2009/0008

Uw kenmerk

Datum
12 januari 2009

Onderwerp: Uw brief van 24 december 2008

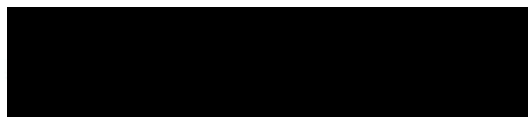
Geachte heer Giltay,

In goede orde ontving de Commissie uw brief van 24 december 2008 met als bijlage onder meer uw brief, inhoudende een klacht, aan de Minister van Defensie van 1 september 2007. Ingevolge artikel 83 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (WIV 2002) en de klachtenregeling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de Minister van Defensie verplicht om de Commissie om advies te vragen wanneer hij klachten over de MIVD in behandeling neemt. De Minister kan op grond van de Awb evenwel beslissen de klacht niet te behandelen, onder meer wanneer de klacht betrekking heeft op een gedraging waarover reeds eerder een klacht in is ingediend die reeds is behandeld, dan wel betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden (zie art. 9:8 lid 1 Awb).

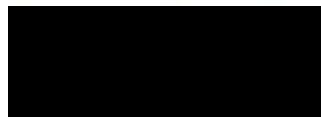
Tot op heden heeft de Commissie een verzoek om advies over uw klacht van de Minister van Defensie niet ontvangen. Derhalve kan de Commissie op dit moment uw klacht niet nader onderzoeken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,



Mr. I.P. Michiels van Kessenich-Hoogendam
Voorzitter CTIVD



Mr. P.D. van Hees
Secretaris CTIVD